

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 99/2531

นายชาลี ประเสริฐสังข์

โจทก์

นายคุณ ประเสริฐสังข์ กับพวก

จำเลย

นายไพรัช โคเวียง ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ขั้ปไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่พิพาท ส่วนคำขอที่ว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยนั้น ไม่อาจบังคับให้ได้ ให้ยกเสียจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 108,107)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 87)แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา หากผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา หากผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้
ทันที

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>